

시 정 요 구 / 개 선

1. 제 목 : 국유재산 연체료 납부자의 소유재산에 대한 압류해제
업무 불철저
2. 소관부점 : 광주전남지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 변상금 연체료 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있고 국유재산기획처는 같은 세칙 제24조 제1항 제6호에 따라 국유재산 관리 전산 개선 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제73조 제2항에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 등의 연체료가 납부기한까지 납부되지 않으면 「국세징수법」의 체납처분에 관한 규정을 준용하여 체납자에게 징수하도록 하고 있고

「국세징수법」 제57조 제1항 및 ‘2019년 국유재산 실무 매뉴얼’에 따르면 압류와 관계되는 체납액 전부가 납부된 경우에는 압류를 즉시 해제하고 그 내용을 해당 재산의 소유자에게 통지하도록 하고 있다.

한편, 「정보화업무요강」 제31조에서는 업무시스템의 안정적인 운영 및 사고예방을 위해 각 부점장은 프로그램 및 데이터 오류를 발견한 경우에는 주무부점장에게 즉시 통보하고 주무부점장은 이에 대해 적절한 조치를 하도록 하고 있다.

따라서, 국유재산 대부료 등 연체자 소유재산을 압류한 경우에는 연체료가 납부 완료되는 즉시 압류해제 및 통지를 실시하고 국유재산 관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)은 연체자 소유재산 압류해제 등의 업무가 안정적으로 처리 될 수 있도록 운영되어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부에서 관리 중인 국유재산 관련 연체료를 납부한 연체자 169명¹⁾에 대한 소유재산 압류해제 촉탁 등 업무 적정성을 점검한 결과

(1) 연체자 소유재산 압류해제 촉탁 업무 불철저

‘㉠㉡㉢도 ㉣㉤군 ㉥㉦면 ㉧㉨리 0000-00’(답, 709.8㎡) 소재 국유재산의 경우 무단 점유자 ㉩㉪㉫에게 변상금 연체료(449천 원) 체납을 사유로 소유재산²⁾을 2016. 6. 23. 압류하였는데

이에 대해 무단 점유자가 2017. 3. 31. 변상금 연체료 전액을 납부하고 해당 국유재산을 정당사용하기 위해 대부계약을 체결하였는데도 감사일 현재까지 점유자 소유재산에 대해 압류해제 촉탁을 의뢰하지

1) 감사일 현재 연체자 소유재산에 대한 압류를 승인받은 3,740건 중 연체료를 납부 완료한 것으로 추정된 169명을 대상으로 점검함

2) ㉬㉭㉮도 ㉯㉺.군 ㉻㉼면 ㉽㉿리 0000-00 소재 토지(3,220㎡)

않은 것으로 확인되는 등 [표 17] 및 [별표 9] “연체자 소유재산 압류해제 촉탁 현황”과 같이 압류해제 촉탁이 지연된 51건이 확인됨

[표 17] 연체자 소유재산 압류해제 촉탁 현황 요약

(단위 : 건)

구 분	합 계	압류해제 불철저			정상처리	기타 (압류 미실시)
		소계	촉탁 미실시	촉탁지연		

“기재 생략”

※ 점검대상 중 잔여 81건은 연체료가 납부완료 되지 않아 압류해제 대상에서 제외함

(2) 연체자 소유재산 압류 및 해제 관련 업무시스템 개선 필요

한편, 법령 등에서는 연체자가 연체료 납부를 완료하는 경우에는 압류를 즉시 해제하도록 하고 있어 연체료 수납 후 압류해제 촉탁을 요청하는 연속된 업무는 국유BPM에서 효율적으로 처리되어야 하는데

국유BPM에서는 [그림 5]와 같이 연체료 수납과 압류해제 업무를 구분된 화면에서 처리하도록 하고 있어 연체료 전액이 납부된 경우 즉시 압류해제 촉탁하도록 담당자에게 알려주는 팝업 기능 등이 국유BPM에 없는 것으로 확인되어 담당자가 압류 사실을 인지하지 못한 채 연체자 소유재산에 대한 압류해제가 장기 누락될 우려가 있었다.³⁾

3) 실제 압류해제 업무는 소유재산에 대한 압류해제를 요구하는 민원인이 담당자에게 연락하고 연체료를 납부하면서 발생하는 경우가 다수

[그림 5] 국유재산 수납처리 및 압류 등록, 해제 화면(국유 BPM)

“기재 생략”	“기재 생략”
수납처리 화면	압류 등록·해제 화면

따라서, 소유재산이 압류된 연체자가 연체료를 전액 납부하고 담당자가 이를 수납 처리한 경우에는 담당자에게 즉시 압류해제 촉탁을 실시하도록 알림 기능을 국유BPM에 추가하여 업무누락으로 인한 점유자 등의 소유재산에 대한 재산권 침해를 방지할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 다량의 연체료 부과, 수납을 일괄 처리하면서 압류재산 유무를 확인하지 못한 사례가 발생하였는데 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였으며 국유재산 기획처에서는 감사결과를 수용하였다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 연체료 전액을 납부하였는데도 압류해제를 요청하지 않은 16건에 대해 즉시 압류해제 촉탁을 의뢰하고 압류해제 업무가 지연·누락되는 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

국유재산기획처장은 연체료 전액을 수납 처리한 경우 연체자 소유 재산에 대한 압류해제 알림 기능을 추가하여 관련 업무가 지연·누락되지 않도록 국유재산관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별표 9]

연체자 소유재산 압류해제 촉탁 현황

(단위 : 일)

순 번	국유재산 소재지	납부완료일	압류해제일	소요기간
--------	----------	-------	-------	------

합 계 : 51건(지연 35건, 미실시 16건)

“기재 생략”

순 번	국유재 산 소재지	납부완료일	압류해제일	소요기간
--------	-----------	-------	-------	------
